

1515478-03.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração" (Lei de Drogas Anotada, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, Saraiva, 2008, p. 128).

Desta feita, CONDENO o acusado Wesley Gabriel de Jesus e Silva pela prática do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515478-03.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515478-03.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184151/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26004935 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2184151 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

WESLEY GABRIEL DE JESUS E SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo (i) 288, caput; (ii) 157, §2º, II c.c art. 14, II; e (iii) 157, §2º, II, todos do Código Penal.

Isto porque, em 07 de julho de 2022, em local não apurado desta Comarca, antes das 12h50, teria se associado com 03 ou mais pessoas desconhecidas para o fim específico de cometer crimes de roubo qualificado. Não suficiente, em mesma data, por volta das 12h50, em um bolsão de motocicletas na Av. Senador Queiroz, nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, teria tentado subtrair, para si e em proveito comum, mediante efetiva violência e grave ameaça exercida mediante simulação de porte de

arma de fogo, uma mochila da vítima Johnny Wellington Pereira Teodoro, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Por fim, em mesma data, por volta das 15h26, na esquina da Av. Senador Queiroz com a Rua 25 de Março, nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, teria subtraído, mediante efetiva violência, um bracelete da vítima Diana Maria dos Santos.

Anote-se, ainda, que, em função da suposta prática delitiva, o acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01), convertido em prisão preventiva em Audiência de Custódia (fls. 44/47).

A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022 (fls. 67/70), de sorte que o acusado foi citado pessoalmente (fls. 106). Durante a Instrução, foi apresentada resposta à acusação. Em audiência, foram inquiridas vítimas e três testemunhas, de sorte que, ao final, o acusado foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação penal, requerendo a condenação do acusado pela prática dos delitos de roubo e a absolvição em relação ao delito de associação criminosa. Pleiteou, ainda, a fixação da pena base acima do mínimo legal, em função dos maus antecedentes, bem como a agravante de reincidência.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado em razão da insuficiência do conjunto probatório, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu seja a pena fixada no mínimo legal e o direito de recorrer da sentença em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é parcialmente procedente para condenar o réu.

A materialidade do roubo foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), pelos Autos de Reconhecimento (fls. 17/18), bem como pelos depoimentos.

A autoria do delito de tentativa de roubo contra a vítima Johnny foi comprovada.

Em solo policial, o acusado Wesley admitiu que estava na cena do segundo roubo [realizado contra a vítima Diana], junto a conhecidos, mas não roubou nenhuma das vítimas (fls. 10). Judicialmente, disse que trabalha em Carapicuíba e havia movimentação de 15 a 20 pessoas. Estava com camiseta dry fit, mas, negou ter participado dos dois roubos. Foi abordado na Senador Queiroz. Disse que tinha uma passagem, porque a policial perguntou. Estava fazendo compras, tinha acabado de chegar. Tem tatuagem de cifrão, de irmão metralha não. Tem vermelho na tatuagem. Não conhecia as vítimas. Viram a tatuagem várias vezes na delegacia. Estava na rua havia um ano e oito meses. Sua filha tem 9 meses.

A vítima Johnny Wellington Pereira Teodoro reconheceu de forma correta em juízo o réu como número 1, dentre os três homens colocados pelo CDP. Disse que veio uma pessoa com a mão na cintura, simulando que estava armado, senão iriam matá-lo. Depois, chegaram mais dois, não conseguiram levar a mochila. O primeiro tirou a mão na cintura e viu que estava sem arma. Ele correu e a vítima jogou o capacete nele. Viu os três na região do Mercadão. Eles assaltaram outra mulher e o réu foi pego. Os rapazes que trabalham com a vítima avisaram sobre a prisão e mostraram uma foto do réu. Reconheceu o réu na delegacia. O réu foi quem pôs a mão na cintura como se estivesse armado, ele tem tatuagem no braço verde, com detalhe vermelho e preto. Não conseguiram subtrair nada. Depois, eles assaltaram um casal. Conversou com o casal na delegacia. Tentaram tirar o bracelete dela e a machucaram. O vídeo que a vítima fez antes da prisão tinha três pessoas, o réu e mais dois. Foi abordado por

três pessoas. Viu o réu na delegacia. Foi ao local da prisão e ele estava saindo. Usava camiseta cinza e calça que parecia social, meio cinza, meio azul. A tatuagem é no braço direito, não conseguiu identificar se eram os irmão metralha, na mão tem um cifrão.

A vítima Diana Maria Dos Santos disse que o réu tem tatuagem no pescoço e hoje em audiência não tem condições de reconhecê-lo. No dia da prisão, teve certeza de que o réu preso participou do roubo. Foi derrubada no chão, puxaram seu braço, bracelete, relógio. Saíram, e, ao levantar, um quinto homem que estava com eles machucou o braço dela, para puxar o bracelete, que ele levou. O braço ficou 15 dias roxo. Ficou com dor na coluna também, porque caiu. Eles fugiram a pé. Os outros quatro vieram ajudar o quinto, que pegou o bracelete. A população começou a gritar, e eles fugiram. Começaram a gritar "pega, pega". O réu foi preso e o reconheceu. O réu era um dos quatro primeiros que a derrubou no chão. Até viu eles correrem, era uma descida. Na delegacia, também confirmou o reconhecimento. Só viu o acusado no momento da prisão. Ficou no prejuízo do bracelete. Ficou quase três semanas sem sair na rua. A prisão ocorreu na hora. Não conhecia o réu anteriormente, e já tinha vindo outras vezes em SP. Quando estava com os policiais, apareceu outra vítima e disse que tentaram roubá-lo um pouco antes.

A testemunha Everton Fogaça De Almeida disse em juízo que não conseguia mais reconhecer o acusado, mas teve certeza no reconhecimento feito no dia. Estava com sua esposa Diana fazendo compras e no semáforo da 25 de Março com a Senador, seguraram ela por trás e deram mata leão. Derrubaram ela. Havia 4 homens. Foi para cima deles e um quinto puxava o bracelete dela e saiu correndo. Seguranças o alcançaram e identificou o réu, que tentou roubar a bolsa no momento. Não foi ele quem pegou o bracelete, o réu pegou ela pelo pescoço e a jogou no chão. Havia cinco pessoas, quatro fugiram. Uma semijoia não foi recuperada. Eles só queriam a bolsa dela (celular e carteira) e o bracelete. Não conseguiram levar a bolsa. Viu a polícia passando com o réu algemado e teve certeza de que era ele. Não se lembra da rua. Não perseguiu os agentes, pois, estavam em cinco e teve medo. Ao tirar um dos agentes de cima da esposa, o segurou por alguns passos, e a camiseta rasgou, na região da gola. Com o réu não encontraram o bracelete, foi o quinto agente que pegou o bracelete. Ele inicialmente não estava com os outros quatro. Os cinco fugiram na mesma direção, os outros quatro estavam atrás dele. Eles o derrubaram para livrar o quinto. Caiu com o quinto em cima dele.

A testemunha Etson Bezerra Dos Santos disse que saía do estacionamento e viu populares gritando e correndo atrás do réu. Varias pessoas foram atrás dele e ajudou dois ou três rapazes. Uma viatura descia pela contramão. Ele teria feito um furto na Florêncio de Abreu. As vítimas disseram que houve uma agressão à mulher, e ele foi reconhecido. O réu negou a acusação. Ouviu as vítimas o reconhecendo. Reconheceu o réu em audiência. Vários correram atrás do réu, mais de 5 pessoas. O réu estaria com comparsas. As vítimas chegaram 4 minutos depois.

A Policial Militar Cátia Estevão Diniz disse que a ocorrência foi na regia da Senador Queiroz perto da 25 de março. Populares detiveram o réu e disseram que ele roubou uma moça e o marido dela. A vitima chegou e disse que roubaram a pulseira dela e machucaram ela e o marido. Tinha ainda uma terceira vítima, mas, não conseguiram o contato deste terceiro, dele levaram uma mochila. As vítimas o reconheceram e disseram qu havia três agentes com o réu, seguranças mostraram imagens disso. Não falou com o réu. O braço da vitima ficou bem machucado. O marido dela também o reconheceu. O réu está diferente. Não o conhecia anteriormente.

Desta forma, a prova acusatória autoriza a condenação do réu pelo delito de tentativa de roubo.

Consoante o Auto de Reconhecimento de fls. 18, após ser chamado a descrever o agente delitivo, a vítima Johnny reconheceu o acusado como o indivíduo que teria praticado a tentativa de roubo contra ele. Igualmente, em respeito ao que impõe o

art. 155 do Código de Processo Penal, a prova foi corroborada pela confirmação do reconhecimento pessoal em juízo, tendo a vítima, outrossim, acrescido que o agente roubador teria uma tatuagem de cifrão na mão e uma tatuagem de cor vermelha no braço, tatuagens que, de fato, o acusado ostenta, não havendo como a vítima ter ciência de tais detalhes se não tivesse tido contato com o réu no momento do crime. Em relação à vítima Johnny, o acusado teria ficado na presença do ofendido por considerável período de tempo, pois, foi abordado pelo réu e outros dois indivíduos, tentaram puxar sua mochila, e Wesley simulou estar armado. Johnny percebeu e investido contra eles.

Outrossim, não há qualquer dúvida do preenchimento do núcleo do tipo penal de roubo em relação à vítima. Johnny confirmou ter sido abordado mediante grave ameaça de que poderia ter sua vida ceifada por arma de fogo, caso reagisse ao roubo. O delito apenas não se consumou ante a reação da vítima, sendo plenamente configurado em sua modalidade tentada:

“Pratica o crime de roubo tentado, aquele que com o objetivo de subtrair dinheiro ou automóvel, ameaça alguém com faca, não consumando o delito por ter a vítima reagido” (TJSC – Apelação n. 95573 SC 1998.009557-3; Relator: Amaral e Silva; Data: 29.09.1998).

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes foi devidamente comprovada pelos relatos colhidos, havendo segura confirmação de que o acusado agiu em comunhão de esforços com outros agentes para a perpetração do ilícito, muito embora estes tenham conseguido evadir-se antes de serem capturados.

Nestes termos, restou plenamente demonstrado que o réu Wesley, atuando em concurso de agentes com outros indivíduos não identificados, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Johnny, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias a sua vontade.

Contudo, em relação ao delito de roubo consumado contra a vítima Diana, o conjunto probatório firmado não autoriza a condenação do acusado, de forma que a única solução possível é a absolvição do réu nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Isto porque a vítima Diana não pôde confirmar o reconhecimento pessoal perante o juízo, ainda que, entre a data do ocorrido e a data da audiência, tenha transcorrido pouco menos de dois meses. Outrossim, foi incisiva ao declarar que o agente roubador que conseguiu visualizar no momento do ocorrido teria uma tatuagem no pescoço, tatuagem que o acusado não tem. Seu marido, a testemunha Everton, não foi chamado a reconhecer o acusado em solo policial, e tampouco foi capaz de reconhecê-lo perante o juízo. Como havia aproximadamente cinco agentes no local, não causa estranheza que, no momento do entrave, não tenham conseguido observar as feições de todos com clareza. Contudo, o único sinal identificador que a vítima Diana conseguiu atestar com segurança foi uma tatuagem que o acusado não ostenta, trazendo dúvidas a respeito da participação de Wesley na empreitada delitiva. Outrossim, as testemunhas policiais e a testemunha Etson não presenciaram os fatos, podendo confirmar tão somente que populares detiveram o réu, não havendo maiores explicações sobre as circunstâncias de tal detenção. Mesmo que o acusado estivesse no local no momento, sua participação não ficou clara.

Em relação ao delito de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, igualmente caso de absolvição por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Isto porque não há comprovação de que os agentes delitivos uniram-se em predisposição comum para a prática de delitos em vínculo contínuo e estável. Sabe-se que, para a configuração do delito, são necessárias a estabilidade e permanência do grupo com o fim de cometer crimes, e, no caso em tela, não houve

confirmação de que os agentes teriam, de fato, este ânimo de estabilidade duradoura. Sendo assim, a absolvição do acusado é medida de rigor.

Nestes termos:

"Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal" (STJ, 6ª Turma. HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 14.3.2017).

"Elemento subjetivo do tipo - É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração" (Lei de Drogas Anotada, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, Saraiva, 2008, p. 128).

Desta feita, CONDENO o acusado Wesley Gabriel de Jesus e Silva pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, II c.c art. 14, II, todos do Código Penal, e o ABSOLVO pela prática dos delitos descritos no art. 157, §2º, II e art. 288 da mesma lei.

3- Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase de dosimetria penal, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, agravo a pena em $\frac{1}{4}$, devido à multiplicidade de ações penais em que o réu figura como reincidente específico no delito de roubo (vide certidão de fls. 88/91- 20ª Vara Criminal. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0021287-39.2018.8.26.0050; 5ª Vara Criminal. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0112808-02.2017.8.26.0050; 8ª Vara Criminal. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 1502530-68.2018.8.26.0228). Assim, a pena será de 5 anos de reclusão e 12 dias-multa. Salienta-se que a reincidência específica e a multirreincidência autorizam a majoração da pena em fração superior a $\frac{1}{6}$:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.

PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A $\frac{1}{6}$.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de $\frac{1}{6}$, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por fim, em terceira fase de dosimetria penal, majoro a pena em $\frac{1}{3}$, diante do concurso de agentes, chegando-se ao quantum de 6 anos e 8 meses de reclusão, bem como pagamento de 16 dias-multa.

Aplico a causa de diminuição de pena de tentativa na fração de $\frac{1}{2}$, vez que o acusado, em comunhão com seus comparsas, já teria tentado retirar a mochila da vítima Johnny, é dizer, o iter criminis esteve em vias de consumação. Assim, a pena, para o delito de roubo na modalidade tentada perfaz 3 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 8 dias-multa.

O regime inicial fechado mostra-se o único adequado para cumprimento de pena, em

função da reiteração delitiva do acusado e das circunstâncias do delito praticado. O regime inicial não se altera em função do disposto no art. 387, §2º do Código de Processo Penal, vez que o réu permaneceu menos de três meses detido preventivamente, de modo que não alcançada qualquer fração de progressão de pena.

O réu não poderá recorrer em liberdade, justificando-se a custódia cautelar em função da multirreincidência específica do agente, que, mesmo cumprindo pena em regime aberto, insiste em reiterar a conduta criminosa, apontando verdadeiro risco à ordem pública e ao meio social.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

4- Em face ao exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR WESLEY GABRIEL DE JESUS E SILVA, já qualificado nos autos, à pena de 3 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem com ao pagamento de 8 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do delito descrito nos artigos 157, §2º, II c.c art. 14, II todos do Código Penal. ABSOLVO o réu em relação aos delitos previstos pelo art. 157, §2º, II e art. 288 do Código Penal, na forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

PRIC

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA